

**(א)** [רש"ל מ"ז וע"ש], תרומות פ"ח מ"ד לקמן **(ב)** מט: [א] ונקמן מג: [ד] פסחים ט. ע"ז מה: נדה טו: [נימנמ: יט: לח.], **(ס)** לקמן כת. [מוקפתא פ"ב ה"א], **(ז)** [נבלשת א], **(ח)** [ניר מב.],

רבינו גרשום

## רבינו גרשום

מפני שדרך של שרצים וכו'. והבא תהלין בשרצים ולא תלין באדם טמא דאי (נותן) הוי תלין באדם טמא הוה לזו תקנתא בהשקא כדאמרינן במס' פסחים השקו ואחר כך הקדישן טהורים כלומר שמתניתן הצלוהית במען דרץ על מים חיים ומיר הם טהורים אבל אי תלין בשרצים לעולם לית להו תקנתא אלא ש"מ סכנתא חמירא מאיסורא. אלא ישתה ויחזור לחורו דלא ידעין אם שתה אם לאו וספק סכנתא רב בשלמא רב הונא כשמעתיא כלומר רב הונא דאמר חיישינן בעור נפגמה ואסור הוא דאמר כשמעתיא דאמר בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך וכו' והלא נודע לך דאיפיגוס סכין וקא אתי ספק [ונמוציא] מידי ודאי כלומר אף דודאי יש לנו לומר שעצמות עשה סכין פגום ועור ספק פגום ספק לא פגום אפי"ה אמרינן דמעור איפיגוס: ורב חסדא אמר לך עצם ודאי פגום כו' והוי ספק (והוי) ודאי (ועכשיו) ואין ספק מוציא מידי ודאי כלומר דבתר דאי אולינן: ונמצא עליו דבר חוצץ. כלומר (כמו) שהסופר הוא אומנותו נמצא (עליו כלומר) על בשרו מעט מדיו כו' והא הכא דקא אתי ספק מוציא מידי ודאי כלומר דלא עלתה טבילה עד שיאמר ברי לי: סכין איתרעאי [בהמה לא איתרעאי] כלומר דאיפיגוס ובהמה עצמה היתה שחוטת שפיר ומשום הכי אמרינן (ז) הכא העמד טמא על חזקתו והבא אמרינן בבהמה בחזקת היתר עומדת: עד שיודע לך סכין איתרעאי בהמה לא איתרעאי ומשום הכי אמרינן: **כמה ישארו.** המים בגליון היכא דהוא עצמו הניחן מגולים: **הרשע.** הנחש.

לחורו אלא כדי שיוכל לצא לשמות הא ודאי לא אתא דאי אתא הא קא חזי ליה: צחורתו לחורו תחת און הכלי בקרקע: **השוחט בסכין ואח"כ נמאלס ופגומה.** יודע הוא שכששחט צדק קודם שחיטה וזוהיה יפה אבל לא צדק אחר שחיטה מיד: **אפילו שצר זה עצמות.** בין שחיטה לצדיקה אחרונה דליכא למיתלי בעצמות פסולה השחיטה: **שמה צעור.** ויהשחיטה: **נפגמה.** ונמצא שלא נשחטו הסמימנים אלא נקרעו שהפגם קורע ויחוצתה כתיב (דברים יב): **בעלם נפגמה.** בזאתו ששיצר זה: **נשמעטיה.** דאמר לעיל (דף ט). בחזקת איסור עומדת עד שיוודע לך כמה נשחטה וזו נולד זה ספק בשחיטה: **כל היום כולו.** לאחר טבילה: **בהמה לא אתרעאי.** וכיון ללאו בגופה ממש אחיליד אלא בדצר אחר לא

דמי לטבילה ולא אחי ספק דריעותא דסכין ומוציא אותו מידי שחיטה ודלית דודאי עצם פגם: **שחט אם הושט.** צעוף שהכשרו צסימן צדד תו לא חיישינן לעיקור דשני. והא דנקט שחיטה צושט ושמוטה בגרגרת הוא הדין דאפילו איפכא נמי אלא משום דגרגרת בעידא לאשתמוטי והכי מיתוקמא בזהשוחט (לקמן כת.). **נשמטה הגרגרת.** תחלה הרי נטרפה: **כהאי גוונא.** שנולד זה ספק בסכין: ומאי

נפגמה ואפילו צעור נפגמה שמה לא נשחטו הסימנין כנגד הפגימה והוי כספק ספקא והשתא פריך שפיר בתר הכי כל ספק לאתויי מאי לאו לאתויי כה"ג דמשמע שצא לריבות אפילו דצר שנוטה להמיר יותר מלאסור ומשני לא לאתויי ספק שהה ספק דרס ואף על גב דלא עביר דשהי ודרים דמסתמא שחט כדרך השוחטין ופריך מאי שנה כיון דתרווייהו קרוצים לודאי להכשיר: ודילמא

**מפני שדרך של שרצים לגלות.** ואע"ג דאדם נמי דרכו לגלות איכא למיתלי באלס טהור ובשרצים לטהר ובאלס טמא לטמא תלינן בתר רובא לטהר: **ואין דרין לנסות.** הלכך רישא ליכא למיתלי בשרצים וטמאים וטהורים שכחי וחיישינן לטמאים. אלא מא צמידי דאיסורא

תלינן בתר רובא דשכיחי ואף על גב דלקולא. אי נמי טעמא דהניחה מגולה ומאלה מכוסה מכוסה ומאלה לא טומאה איכא ואלו פסולה ואלו ספק מים מגולין אסורין גרסינן ואע"ג דליכא למימר אדם נכנס לשם שגילה אותה ושאר שרצים גילו אותה שאין בהן סכנה והוו להו נחשים מיעוטא תלינן בנחשים ואסירי אי נמי פשיטא ליה דהוא עצמו גילה אותה ושהה בגילוי כדי שיכול נחש לשמות מהן אמרינן לקמן דאסירי ואע"ג דמלכה כמו שהניחה: **ש"מ חמירא סכנתא מאיסורא ש"מ.** ואית דילפי להא דרז אשי דחמירא סכנתא מאיסורא מדקמני אם יכולה חולדה לשמות כו' פסולה ולא קמני טמאה דינחא ליה לתנא למיתלי בשרצים דשמעינן ממיילא דאסורה משום סכנת נפשות ואע"ג דלגבי איסור קולא היא דלא מטמא ולא ויתמיתלי באלס טמא ואע"ג דדרכו נמי לגלות משום דאי הוה קמני טמאה לא הוה שמעינן מיניה איסור סכנת נפשות ולא גרים ואילו ספק מים מגולין אסורין. וקשיא לי בגויה טובא חדא דהא לרצנן חולדה קמני ולא נחש ולר"ג גופיה או חולדה או נחש קמני ואם יכולה חולדה לשמות ולא נחש כגון שמונתת על דף גזוה קמני נמי פסולה ולא טמאה והכא ציבעי ליה למיתני טמאה דמאי סכנת נפשות צריכא דלקילוי ציה גבי איסור טומאה ועוד בנחש נמי יתמי פסולה משום שרצים וטמאה משום אדם טמא ואשמעוינן תרווייהו וניחוש נמי לאיסורא דהא רישא טמא למיתלי באלס טהור ובאלס טמא ותלינן באלס טמא לחומרא אלא לאו שמע מינה טעמא לאו משום סכנה הוא אלא משום דתלינן ברובא דשכיחא: **כמה ישארו.** המים בגליון היכא דהוא עצמו הניחן מגולים: **הרשע.** הנחש.

לחורו אלא כדי שיוכל לצא לשמות הא ודאי לא אתא דאי אתא הא קא חזי ליה: צחורתו לחורו תחת און הכלי בקרקע: **השוחט בסכין ואח"כ נמאלס ופגומה.** יודע הוא שכששחט צדק קודם שחיטה וזוהיה יפה אבל לא צדק אחר שחיטה מיד: **אפילו שצר זה עצמות.** בין שחיטה לצדיקה אחרונה דליכא למיתלי בעצמות פסולה השחיטה: **שמה צעור.** ויהשחיטה: **נפגמה.** ונמצא שלא נשחטו הסמימנים אלא נקרעו שהפגם קורע ויחוצתה כתיב (דברים יב): **בעלם נפגמה.** בזאתו ששיצר זה: **נשמעטיה.** דאמר לעיל (דף ט). בחזקת איסור עומדת עד שיוודע לך כמה נשחטה וזו נולד זה ספק בשחיטה: **כל היום כולו.** לאחר טבילה: **בהמה לא אתרעאי.** וכיון ללאו בגופה ממש אחיליד אלא בדצר אחר לא דמי לטבילה ולא אחי ספק דריעותא דסכין ומוציא אותו מידי שחיטה ודלית דודאי עצם פגם: **שחט אם הושט.** צעוף שהכשרו צסימן צדד תו לא חיישינן לעיקור דשני. והא דנקט שחיטה צושט ושמוטה בגרגרת הוא הדין דאפילו איפכא נמי אלא משום דגרגרת בעידא לאשתמוטי והכי מיתוקמא בזהשוחט (לקמן כת.). **נשמטה הגרגרת.** תחלה הרי נטרפה: **כהאי גוונא.** שנולד זה ספק בסכין: ומאי

## הכל שוחטין פרק ראשון חולין

**וישתה הא קא חזי צ"ה.** צירושלמי מתוך כחוט השערה ושפיפון שמו ורשות נתנה לקרקע להצקע לפניו ולא נתנה רשות לכלי להצקע מפניו: **חבר ויעצה בו.** הך דהכא לא שייך לאתויי צ"י כל היד (נדה דף טו:). ובפרק כל הללמים (ע"ז דף מא:). ובצ"ח דפסחים (דף ט). דהתם נמי פריך ואין ספק מוציא מידי ודאי דשאני הכא דלחומרא אתא ספק איסורא ומוציא מידי ודאי היתר והנך דמיימי התם לא שייך לאתויי הכא דהתם הוי משום דהוי ספק הרגיל: **עד שיאמר ברי צ"י.** הכא לא מפליג בין טבל סמוך לחפיפה ללא טבל סמוך לחפיפה כדמפליג בפרק בתרא דנדה (דף טו:). דלאמר רצא טבילה ועלתה ונמצאת עליה דצר חוצץ אם סמוך לחפיפה טבילה אינה צריכה לחזור לחוף ולטבול ואם כו' ואומר ר"ת דהכא מייירי בנמצא בגוף והתם מייירי בנמצא בראש דחפיפה לא תקן עורא אלא בראש כדאמרינן במרובה (צ"ח דף פב). דאורייתא לעיוני דילמא מייקטר ומייקטר לא שייך אלא בראש ועוד נמי תנן ויניר חופף ומפספס אבל לא סורק ובצ"י בתרא דנדה (דף טו:). אמר דלשה לא תחוף אלא בחמין אבל בקריי לא משום דמשרו מצייה אבל בשאר הגוף שייך לומר לשון הדחה כדאמר התם רבה לעולם ילמוד אדם בחון ביתו שמהא מדיחה קמטיה במים ומשמע נמי קמטים דוקא אבל לא שאר הגוף ואע"ג דליכא למימר דנקט קמטים לרבותא דלע"ג דציאת מים לא צעיא ראווי לצילת מים צעין ליכא למימר הכי מדלא נקט אפילו קמטיה משמע קמטים דוקא והא דאמר רב נחמן לחמותו דודי חסרת (נדה דף סח). משמע דכל הגוף צעני חפיפה התם לאו משום חוצה אלא משום שהיתה רגילה לרחוך בחמין כמו שנוהגים גם עכשיו לרחוך כל הגוף בחמין ועוד אומר רבינו תם דהכא מייירי לטהרות ובנדה איירי לבעלה שהחמירו לטהרות יותר מלבעלה כמו שמשמע בנדה בכמה מקומות ועוד יש להעמיד הך דשמעתינן בכהנים דלין בהן חפיפה משום שטובלין תמיד כדמשמע צירושלמי בריש פסחים: **והא הבא דודאי טבל.** פירוש קרוב לודאי הוא דטבל שפיר כיון שנתעסק בזהו המין אח"כ: **סכין אתרעאי בהמה לא**

אתרעאי. תימה דליכא לשנויי הכי אהיהא דמקוה שנמדד ונמצא חסר דבריש נדה (דף ב:). דקאמר התם דכל הטהרות שנעשו על גביו למפרע כולן טמאות משום דהא חסר לפינך והעמד טמא על חזקתו ולא אמרינן מקוה אתרעאי אדם לא אתרעאי והכא נמי נימא העמד בהמה על חזקתה ואימא לא נשחטה דהרי הסכין פגום לפניך ועי"ל דשאני התם דליכא למימר חסר ואתאי דקדאמר התם ועי"ל דהכא טעמא משום דעלם ודאי פוגם וכי"ת התם נמי ודאי טבל כדאמר הכא גבי טבל ועלה לא דמי דמה שנתעסק בזהו המין אחר כך עושה אותו ודאי טבל דמסתמא מאותו מין שנתעסק צא אבל התם מה שייך לומר ודאי טבל הרי במקוה חסר טבל ואין זו טבילה והא דאמרינן בסמוך גבי רב יוסף דטרף עד תליסר חיותא וצריכא למימר דלא כרב חסדא ללרז חסדא אפילו בתרייתא כשרה לפי שקרוב לודאי דבעלם של מפרקת של בתרייתא אפגים לפי שצראשונות רגיל להחזר שלא לדחוק את הסכין בכח במפרקת לפי שצדיין צריך לשחוט אחרות אבל בזהרונה לא חייס ועי"ל דמה לי אחיליד ריעותא בסכין ומה לי אחיליד ריעותא בזהמה אלא על כרחך הכי קאמר סכין אתרעאי פירוש ואיכא ספקיין טובא שמה בעלם דרס קאמר סכין אתרעאי והשתא פריך שפיר בתר הכי כל ספק לאתויי מאי לאו לאתויי כה"ג דמשמע שצא לריבות אפילו דצר שנוטה להמיר יותר מלאסור ומשני לא לאתויי ספק שהה ספק דרס ואף על גב דלא עביר דשהי ודרים דמסתמא שחט כדרך השוחטין ופריך מאי שנה כיון דתרווייהו קרוצים לודאי להכשיר: ודילמא

מפני שדרך של שרצים לגלות ואין דרכן לכסות<sup>(א)</sup> (אי נמי טעמא דהניחה מגולה ובא ומצאה מכוסה מכוסה ובא ומצאה מגולה ולא מצאה כמה שהניחה לא טומאה איכא אסורין ש"מ<sup>(ב)</sup> חמירא סכנתא מאיסורא ש"מ<sup>(ג)</sup> תנן התם בג' משקין אסורין משום גלוי מים ויין וחלב כמה ישאו ויהיו אסורין כדי שיצא הרחש ממקום קרוב וישתה יוכמה מקום קרוב א"ר יצחק בריה דרב יהודה כדי שיצא מתחת אוון כלי וישתה ישתה הא קא חזי ליה יאלא ישתה ויחזור לחורו: <sup>(א)</sup>איתמר השוחט בסכין ונמצאת פגומה אמר רב הונא אפילו שיבר בה עצמות כל היום פסולה חיישינן שמא בעור נפגמה ורב חסדא אמר כשרה שמא בעצם נפגמה בשלמא רב הונא כשמעתיא אלא רב חסדא מאי טעמא אמר לך עצם ודאי פוגם עור ספק פוגם ספק לא פוגם הוי ספק וודאי<sup>(ז)</sup> ואין ספק מוציא מידי ודאי מתיב רבא לסיועיה לרב הונא הטבל ועלה ונמצא עליו דבר חוצץ אע"פ שנתעסק באותו המין כל היום כולו לא עלתה לו טבילה עד שיאמר ברי לי שלא היה עלי קודם לכן והא הבא דודאי טבל ספק הוה עליה ספק לא הוה עליה וקאתי ספק ומוציא מידי ודאי שאני התם ודאיכא למימר העמד טמא על חזקתו ואימא לא טבל ה"ג העמד בהמה על חזקתה ואימר לא נשחטה הרי שחוטא לפניך ה"ו הרי טבל לפניך הא איתילידא ביה ריעותא ה"ג איתילידא בה ריעותא סכין איתרעאי בהמה לא איתרעאי מיתיבי<sup>(ט)</sup> ישחט את הושט ואח"כ נשמטה הגרגרת כשרה נשמטה הגרגרת ואח"כ שחט את הושט פסולה ישחט את הושט ונמצא הגרגרת שמוטה ואינו יודע אם קודם שחיטה נשמטה אם לאחר שחיטה נשמטה זה היה מעשה ואמרו<sup>(י)</sup> כל ספק בשחיטה פסול כל ספק בשחיטה לאתויי מאי לאו לאתויי כה"ג לא לאתויי ספק שהה ספק דרס ומאי

### י.

### עין משפט ונר מצוה

א [טוש"ע י"ד סימן קטז סעיף ב דהג"ח]:
ב ב מיי פ"ח מהלכות רובא הלכה ז סמג עשין סט טוש"ע י"ד סימן קטז סעיף א ונודר אלפס ע"ז פרק שני דף שמ: [ג]
בג ג ד מיי שם הלכה יא [ונודר אלפס שם] [טור שם]:
בד ה מיי פ"ב מהלכות מקואות הלכה כג סמג לאוין קול טוש"ע י"ד סימן א קלט סעיף י וע"ש בצלח הוגלה:
בה ו מיי שם הלכה כג:
בו ז מיי פ"ג מהלכות שטותה הלכה יד טו סמג עשין סג טוש"ע י"ד סימן כד סעיף טו:
בז ח מיי שם הלכה טו טוש"ע שם סעיף י:
ט [ש"ע י"ד סימן כה סעיף ג הגה"ח]:
בח י מיי שם הלכה יח:

הגהות הב"ח

(א) הש"י ד"ה קא חזי וכו' לשם שיעור שיכול הנחש לחורו:

הגהות מהר"ב רנישבורג

[א] בעין משפט סי' ס"ד טוש"ע י"ד סי' י"א וסי' קל"ט וע"ש בצלח הוגלה ובש"ך סי' ט"ז פ"ל:

שיטה מקובצת

[א] ולא למתליה באדם טמא: [ב] דמאי סכנת נפשות אשמועינן בה דאקיל לן גבי איסור טומאה: [ג] דהא רישא איכא למיתלי: [ד] כיון שלא שהה שיעור שיכול הנחש לחזור לחורו: [ה] הא קחוי ליה האי בחזרתו: [ו] פגומה וירודע הוא שכששחט. ג"ב ג"א וירודע השוחט שבדקה קודם וכו': [ז] קודם שחיטה והיתה יפה: [ח] שמא בעור הבהמה נפגמה ונמצא: [ט] שהפגם קורע וקרא בתיב וחבתה והסיד: [י] עד תליסר חיותא איכא דאמרי דלא כרב חסדא:

[א] נראה דל"ל ומשורה אמרינן דבחזקת היתר עומדת עד שיוודע לך כמה נטרפה אלא התם גבי טבילה אמרינן העמד טמא על חזקתו ואימא לא טבל. (ג) נראה דר"ל דף חט ינמא דבתרייתא מייירי בנמצא פגום ולא ניצר מה עצמות דהוי ספק גמור כ"מ קשה לרב חסדא דכיון דרב חסדא אמר שמה בעלם נפגמה משמע דבספק גמור גי"ח שער דתלינן דבעלם התפרקת נפגמה.